PUTUSAN

Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : E H Mardianto;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A.R Hakim Gang Langgar / Makmur Nomor 39 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Terdakwa E H Mardianto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa E H MARDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa E H MARDIANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang Tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan kepada terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa terdakwa E H MARDIANTO, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Ganja sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN, saksi REDI YUDHA dan saksi M. AULIA DARMA, SH (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa E H MARDIANTO ada menjual narkotika jenis ganja di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan lalu saksi M. AULIA DARMA, S.H dan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis ganja dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui terdakwa di warung teh Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp kepada terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 150.000-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan, lalu terdakwa langsung pergi menemui LAMSIHAR Br HUTABARAT (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dengan harga Rp. 15.000-(lima belas ribu rupiah) / Amp, kemudian LAMSIHAR Br HUTABARAT menyerahkan 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto kepada terdakwa dan setelah narkotika jenis ganja tersebut terdakwa terima lalu terdakwa pergi menemui saksi M. AULIA DARMA, S.H dan Informan di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib setelah terdakwa bertemu dengan saksi M. AULIA DARMA, S.H dan Informan lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi M. AULIA DARMA, S.H dan Informan lalu saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN, saksi REDI YUDHA dan saksi M. AULIA DARMA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto dan Uang Tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa apabila Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

netto laku terjual maka terdakwa akan memperoleh upah atau keuntungan sebesar Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah) dari LAMSIHAR Br HUTABARAT;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 10 Februari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram netto dikirim untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 15 (lima belas) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa E H MARDIANTO;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 817/NNF/2023, tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA,SIK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.,Si, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa E H MARDIANTO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa terdakwa E H MARDIANTO, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yaitu jenis jenis Ganja sebanyak 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN, saksi REDI YUDHA dan saksi M. AULIA DARMA, SH (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa E H MARDIANTO ada menyediakan narkotika jenis ganja di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan lalu saksi M. AULIA DARMA, S.H dan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis ganja dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui terdakwa di warung teh Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp kepada terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan, lalu terdakwa langsung pergi menemui LAMSIHAR Br HUTABARAT (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp, kemudian LAMSIHAR Br HUTABARAT menyerahkan 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto kepada terdakwa dan setelah narkotika jenis ganja tersebut terdakwa terima lalu terdakwa pergi menemui saksi M. AULIA DARMA, S.H dan Informan di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib setelah terdakwa bertemu dengan saksi M. AULIA DARMA, S.H dan Informan lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi M. AULIA DARMA, S.H dan Informan lalu saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN, saksi REDI YUDHA dan saksi M. AULIA DARMA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto dan Uang Tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram netto dikirim untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 15 (lima belas) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa E H MARDIANTO.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 817/NNF/2023, tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA,SIK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.,Si, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa E H MARDIANTO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Redi Yudha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan A.R Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan, saksi selaku anggota Polri beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti dari Terdakwa berupa narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah berada di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut lalu Terdakwa dan seluruh barang bukti diserahkan ke Penyidik lalu Ganja tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan elektronik dihadapan saksi dan disaksikan oleh Terdakwa sehingga proses penimbangannya saksi saksikan langsung dengan mata kepala Saksi sendiri diketahui Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto diperoleh pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 17.50 Wib di Jalan A.R HAKIM Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan serta Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari LAMSIHAR Br HUTABARAT (belum tertangkap);
- Bahwa harga Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto dibeli Terdakwa kepada LAMSIHAR Br HUTABARAT ketika itu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana setiap bungkusnya seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa keuntungan Terdakwa menjual atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto kepada pembeli sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama beberapa rekan saksi lainnya di bawah Pimpinan Kompol Selamat Riadi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut terhadap Terdakwa yaitu berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat, yaitu pada saat saksi bersama rekan kerja melakukan monitoring ditempat atau daerah Jalan A.R HAKIM Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan tersebut saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi penjualan atau transaksi narkotika jenis Ganja lalu saksi bersama rekan dan satu team melakukan penyelidikan di tempat tersebut dengan menggunakan jasa informan yang dapat dipercaya dan pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 17.30 Wib Saksi M. AULIA DARMA, SH bersama dengan informan yang dapat dipercaya melakukan Undercover Buy ditempat tersebut dan memesan narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp kepada Terdakwa, dan sepakat dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut lalu Terdakwa pergi dan meninggalkan saksi M. AULIA DARMA, SH dan informan dan sepakat melakukan transaksi di tempat tersebut dan sekitar pukul 18.00 Wib, lalu saksi M. AULIA DARMA, SH bersama informan berjumpa dengan Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa menyerahkan atau menunjukkan narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp kepada saksi M. AULIA DARMA, SH dan seketika itu juga saksi M. AULIA DARMA, SH dibantu dengan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi bersama rekan menyita barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan proses dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;

2. Saksi Aditya P Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan A.R Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan, saksi selaku anggota Polri beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti dari Terdakwa berupa narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berada di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut lalu Terdakwa dan seluruh barang bukti diserahkan ke Penyidik lalu Ganja tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan elektronik dihadapan saksi dan disaksikan oleh Terdakwa sehingga proses penimbangannya saksi saksikan langsung dengan mata kepala Saksi sendiri diketahui Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto diperoleh pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 17.50 Wib di Jalan A.R HAKIM Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan serta Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari LAMSIHAR Br HUTABARAT (belum tertangkap);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa harga Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto dibeli Terdakwa kepada LAMSIHAR Br HUTABARAT ketika itu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana setiap bungkusnya seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa keuntungan Terdakwa menjual atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto kepada pembeli sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama beberapa rekan saksi lainnya di bawah Pimpinan Kompol Selamat Riadi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut terhadap Terdakwa yaitu berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat, yaitu pada saat saksi bersama rekan kerja melakukan monitoring ditempat atau daerah Jalan A.R HAKIM Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan tersebut saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi penjualan atau transaksi narkotika jenis Ganja lalu saksi bersama rekan dan satu team melakukan penyelidikan di tempat tersebut dengan menggunakan jasa informan yang dapat dipercaya dan pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 17.30 Wib Saksi M. AULIA DARMA, SH bersama dengan informan yang dapat dipercaya melakukan Undercover Buy ditempat tersebut dan memesan narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp kepada Terdakwa, dan sepakat dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat dengan harga tersebut lalu Terdakwa pergi dan meninggalkan saksi M. AULIA DARMA, SH dan informan dan sepakat melakukan transaksi di tempat tersebut dan sekitar pukul 18.00 Wib, lalu saksi M. AULIA DARMA, SH bersama informan berjumpa dengan Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa menyerahkan atau menunjukkan narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp kepada saksi M. AULIA DARMA, SH dan seketika itu juga saksi M. AULIA DARMA, SH dibantu dengan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi bersama rekan menyita barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan proses dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan A.R Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto dan Uang Tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto dan Uang Tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto ditemukan dari tangan Terdakwa dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 17.50 Wib di Jalan A.R HAKIM Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan serta Terdakwa membeli Ganja tersebut sebanyak 10 (sepuluh) amp;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari LAMSIHAR Br HUTABARAT (belum tertangkap) serta harga Ganja tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana setiap amp nya seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan ketika itu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli atau memperoleh narkotika jenis Ganja dari LAMSIHAR Br HUTABARAT untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto.
- Uang Tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN, saksi REDI YUDHA dan saksi M. AULIA DARMA, SH (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan;
- Bahwa terdakwa E H MARDIANTO ada menyediakan narkotika jenis ganja di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa saksi M. AULIA DARMA, S.H dan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis ganja dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui terdakwa di warung teh Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp kepada terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa terdakwa langsung pergi menemui LAMSIHAR Br HUTABARAT (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp, kemudian LAMSIHAR Br HUTABARAT menyerahkan 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto kepada terdakwa;
- Bahwa setelah narkotika jenis ganja tersebut terdakwa terima lalu terdakwa pergi menemui saksi M. AULIA DARMA, S.H dan Informan di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib setelah terdakwa bertemu dengan saksi M. AULIA DARMA, S.H dan Informan lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi M. AULIA DARMA, S.H dan Informan lalu saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN, saksi REDI YUDHA dan saksi M. AULIA DARMA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto dan Uang Tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 10 Februari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram netto dikirim untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 15 (lima belas) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa E H MARDIANTO;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 817/NNF/2023, tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA,SIK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.,Si, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa E H MARDIANTO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seterusnya, adapun dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa E H Mardianto yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa berawal dari saksi SUNARDI, saksi BAMBANG SOFYAN, saksi M.SYAFII dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA (Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika yang terjadi di Jalan Young Panah Hijau Gang Ikhwan Lingkungan 3 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN, saksi REDI YUDHA dan saksi M. AULIA DARMA, SH (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan;
- Bahwa terdakwa E H MARDIANTO ada menyediakan narkotika jenis ganja di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa saksi M. AULIA DARMA, S.H dan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis ganja dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui terdakwa di warung teh Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp kepada terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa terdakwa langsung pergi menemui LAMSIHAR Br HUTABARAT (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LAMSIHAR Br HUTABARAT menyerahkan 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto kepada terdakwa;

- Bahwa setelah narkotika jenis ganja tersebut terdakwa terima lalu terdakwa pergi menemui saksi M. AULIA DARMA, S.H dan Informan di Jalan AR Hakim Gang Rukun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib setelah terdakwa bertemu dengan saksi M. AULIA DARMA, S.H dan Informan lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi M. AULIA DARMA, S.H dan Informan lalu saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN, saksi REDI YUDHA dan saksi M. AULIA DARMA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto dan Uang Tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 10 Februari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram netto dikirim untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 15 (lima belas) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa E H MARDIANTO;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 817/NNF/2023, tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA,SIK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.,Si, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas coklat berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa E H MARDIANTO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa E H Mardianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, SH., MH, dan Martua Sagala, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H Tambunan, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Firza Andriansyah, SH., MH	Sulhanuddin, SH.,MH

Martua Sagala, SH., MH

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)